



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risal Ngawaro Alias Ical
2. Tempat lahir : Wayabula
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /24 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04, Rw 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Feri Djini, S.H. dan Djidon Ngoloisa, S.H., Advokat pada Kantor Feri Djini, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Trans Halmahera Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 206/SK.HK.01/7/2020/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Ttetanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL NGAWARO Alias ICAL terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAL NGAWARO Alias ICAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang Bukti :
 - Tromol : 10 buah.
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel TF 65 Yanmar;
 - 1 timbangan emas warna hitam;
 - 1 kemasan kertas berisi emas mentah;
 - 1 unit peluru penghancur material;
 - 1 Unit Hamar pemukul material;
 - 1 golong-golong penahan material;
 - 1 set pembakar emas (tabung, pompa, brandel, penjepit dan kaleng pembakar);
 - 1 buah kain ramasan merkuri;
 - 1 buah kana pemakar emas;
 - Sampel masih dalam bentuk batu;
 - Sampel rampel (batuan yang sudah dirampas);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISAL NGAWARO Alias lcal pada hari Jumat tanggal 24 Januari Tahun 2020 sekira jam 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2020 di Gogoroko Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja telah melakukan *Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Stanley dan Saksi Ais melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya pertambanganemas tanpa ijin (Illegal) yang dilakukan oleh Terdakwa Risal yang berlokasi di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat. pada tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP/GAS/293/I/2020 Reskrim tanggal 20 Januari 2020. Saksi Stanley dan Saksi Ais (anggota Reserse Kriminal Kepolisian Resort Halmahera Barat) bersama tim dan rekan dari satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Halmahera Barat yang di backup oleh anggota Pospam tambang emas PT. Tri Usaha Baru (TBU) melakukan pengintaian di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat yang mana tempat tersebut berdasarkan hasil penyelidikan merupakan tempat pertambangan emas Illegal, sekira pukul 15.00 WITSaksi Stanley dan Saksi Ais bersama dengan tim menemukan Terdakwa Risalbersama dengan Saksi Oman dan Saksi Cecepsedang melakukan aktivitas pertambangan pemumian emas (yang termasuk dalam kategori mineral logam) Illegal di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa pengolahan pertambangan emas yang Terdakwa Risallakukan adalah dimulai dari material yang dibawa dari lokasi tambang emas di Lokasi Gogoroko untuk di pecahkan atau dirempel terlebih dahulu, setelah itu hasil pecahan tersebut dimasukan ke dalam tromol dengan komposisi : 1 helm material dimasukan pada 1 tromol, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 10 helm material setelah dipecah atau dirempel, jika pengolahan 1 karung material maka membutuhkan 3 buah tromol. Setelah semua material masuk ke dalam tromol selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin disel, putaran dilakukan selama 2 atau 3 jam putaran awal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara cepat setelah itu dicampur dengan zat merkuri di tiap tromol sebanyak 2 ons yang digunakan sebanyak 12 tromol. Setelah selesai putaran maka material yang ada di dalam tromol dikeluarkan, material tersebut sudah seperti lumpur dan ditampung pada ember atau bokor, kemudian disiram dengan air menggunakan selang untuk memisahkan material yang tidak mengandung emas keluar dari tampungan dan material yang mengandung emas tertahan oleh zat merkuri. Selanjutnya dengan menggunakan kain parasut zat merkuri tersebut diremas dan setelah itu dilakukan proses peleburan dengan cara dibakar. Cara pembakarannya yaitu menggunakan bensin dan tabung dibantu dengan tenaga angin kompresor dan spuyer. Setelah dilebur selanjutnya ditimbang dan dites untuk mengetahui berat, kadar atau karat emasnya.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat adalah milik terdakwa Risal, yang terdiri dari :
 1. Tromol : 10 buah.
 2. Mesin Disel : 1 unit.
 3. Serumi(Zet pam penghisap air : 1 unit).
 4. Ember atau Bokor : 2 buah.
 5. Helm : 2 buah.
 6. Pambel (pengerak tromol) : 15buah(12 fembel tromol,2fembel mesin dan 1 fembel bola angin).
 7. Selang : 50 meter.
 8. Kain Parasut : sekitar 20 x 20 Cm.
 9. Paluh : 4 Buah.
 10. Linggis : 1 Buah.
 11. Betel : 1 Buah.
 12. Brander(pembakaran angin : 1 (Buah).
- Bahwa sesaat setelah melakukan pengintaian di lokasi pertambangan emas di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Saksi Stanley dan Saksi Ais bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risal berserta dengan 2 pegawainya yaitu Saksi Oman dan Saksi Cecep untuk dibawa ke Kepolisian Resort Halmahera Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Risal dalam melakukan pertambangan emas di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada akhir tahun 2018 telah disampaikan teguran secara lisan terhadap Terdakwa Risal yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Barat bahwa dalam waktu 7 hari agar tidak melakukan penambangan emas di Gogoroko, Desa Nolu, Kecamatan Loloda, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, namun Terdakwa Risal tetap melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOWANDRA STENLY SAUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penambangan emas dilakukan pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di lokasi tambang Gogoroko desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan penambangan emas karena saksi juga ikut dalam Tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat AKP. Rasid Usman, S.H;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan tersebut, terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas sehingga Saksi bersama Tim langsung menghentikan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta keterangan Terdakwa dan beberapa orang yang bekerja di lokasi tambang tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan diamankan dan dibawa ke Polres Halmahera Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi tambang emas adalah mesin diesel, vembel, bola angin, tromol, pelor, air perak (mercury), brandel, kana, mesin sanyo, selang air, linggis, betel, martelu/harmer, senter, karung, helm toyong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi penambangan Gogoroko desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah masuk dalam lokasi pertambangan milik PT Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terdakwa mengumpulkan material berupa rep dan mengolahnya hingga menjadi emas di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa peralatan yang gunakan untuk melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengolahan material berupa rep menjadi emas dengan cara pertama menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamar dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil;
- Bahwa kemudian material rep sudah halus dimasukkan ke dalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan ke dalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tambang tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa selain terdakwa ada Yeditya Kabarei Alias Ra yang juga melakukan penambangan tanpa izin di lokasi tambang Gogoroko desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa dalam melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dalam pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penambangan dan pengolahan serta pemurnian emas yang dilakukan terdakwa tersebut telah memperoleh hasilnya berupa emas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak di temukan emas hasil penambangan dan pengolahan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya telah ada pelarangan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut dengan cara di pasang Maklumat di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah Instansi Kehutanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RAIS A. KADER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penambangan emas dilakukan pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di lokasi tambang Gogoroko desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan penambangan emas karena saksi juga ikut dalam Tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat AKP. Rasid Usman, S.H;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan tersebut, terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas sehingga Saksi bersama Tim langsung menghentikan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta keterangan Terdakwa dan beberapa orang yang bekerja di lokasi tambang tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan diamankan dan dibawa ke Polres Halmahera Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi tambang emas adalah mesin diesel, vembel, bola angin, tromol, pelor, air perak (mercury), brandel, kana, mesin sanyo, selang air, linggis, betel, martelu/harmer, senter, karung, helm toyong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi penambangan Gogoroko desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat adalah masuk dalam lokasi pertambangan milik PT Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terdakwa mengumpulkan material berupa rep dan mengolahnya hingga menjadi emas di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa peralatan yang gunakan untuk melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengolahan material berupa rep menjadi emas dengan cara pertama menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamar dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil;
- Bahwa kemudian material rep sudah halus dimasukkan ke dalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan ke dalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tambang tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa selain terdakwa ada Yeditya Kabarei Alias Ra yang juga melakukan penambangan tanpa izin di lokasi tambang Gogoroko Desa Nolu, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dalam pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penambangan dan pengolahan serta pemurnian emas yang dilakukan terdakwa tersebut telah memperoleh hasilnya berupa emas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak di temukan emas hasil penambangan dan pengolahan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya telah ada pelarangan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut dengan cara di pasang Maklumat di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah Instansi Kehutanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD QADAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa izin yang harus dimiliki terdakwa yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP); yaitu izin usaha untuk melakukan pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Menteri dan Gubernur sesuai kewenangan masing-masing dan saat ini gubernur sudah melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP, IUPK dan IPR) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di setiap Propinsi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu aktifitas kegiatan penambangan biji emas serta dengan melakukan proses pengolahan dan pemurnian secara tradisional, kegiatan penambangan secara ilegal karena terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terdata pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku Utara, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

- Bahwa Ahli tidak pernah melihat langsung ke lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lokasi milik PT. Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa setahu Ahli tidak ada kerja sama antara terdakwa dengan PT. Tri Usaha Baru, kalau pun ada kerja sama dengan menggunakan sistem kemitraan;
- Bahwa tidak dibolehkan untuk mengambil bahan galian diluar dari IPR;
- Bahwa ada Wilayah IPR Desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat tetapi lokasi tambang Gogoroko tidak termasuk dalam wilayah IPR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian bahan baku rep menjadi emas pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lokasi pertambangan Gogoroko Desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa cara memproses bahan material rep menjadi emas adalah dengan cara pertama menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamar dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil. Setelah material rep sudah halus dimasukkan ke dalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan ke dalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa alat-alat yang di gunakan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas adalah Mesin Diesel, Vembel, Bola Angin, Tromol, Pelor, Air perak (merkuri), Brandel, Kana, Mesin Sanyo, Selang Air, Linggis, Betel, Martelu/Hamer, Senter, Karung dan Helm Toyong;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah atau yang berwenang untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi Gogoroko sejak tahun 2018;
- Bahwa alasan terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa lokasi tanah tempat penambangan adalah milik saudara Con Jamluki;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan Terdakwa dibantu oleh Jon Gien dan Nelson Kobi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan untuk melakukan aktivitas penambangan tetapi menurut Terdakwa lokasi tersebut adalah milik saudara sepupu terdakwa yaitu Con Jamluki bukan milik PT. Tri Usaha Baru;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian belum ada hasil emas dari pengolahan rep;
- Bahwa dalam melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa pada tahun 2019 dipasang baliho Maklumat di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tromol : 10 buah;
- 1 (satu) Unit Mesin Disel TF 65 Yanmar;
- 1 timbangan emas warna hitam;
- 1 kemasan kertas berisi emas mentah;
- 1 unit peluru penghancur material;
- 1 Unit Hamar pemukul material;
- 1 golong-golong penahan material;
- 1 set pembakar emas (tabung, pompa, brandel, penjepit dan kaleng pembakar);
- 1 buah kain ramasan merkuri;
- 1 buah kana pemakar emas;
- Sampel masih dalam bentuk batu;
- Sampel rampel (batuan yang sudah dirampas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit melakukan penambangan emas bertempat di lokasi tambang Gogoroko Desa Nolu, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa anggota polisi yaitu saksi YOWANDRA STENLY SAUL dan saksi MUHAMAD RAIS yang tiba di lokasi penambangan tersebut, telah mendapat informasi adanya penambangan liar dan melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas sehingga saksi YOWANDRA STENLY SAUL dan saksi MUHAMAD RAIS bersama Tim langsung menghentikan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi tambang emas adalah mesin diesel, vembel, bola angin, tromol, pelor, air perak (mercury), brandel, kana, mesin sanyo, selang air, linggis, betel, martelu/harmer, senter, karung, helm toyoung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah atau yang berwenang untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi Gogoroko sejak tahun 2018;
- Bahwa peralatan yang gunakan untuk melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian terdakwa memiliki 2 (dua) orang yang membantu Terdakwa, yaitu JON GIEN dan NELSON KOBI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dalam pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama RISAL NGAWARO Alias ICAL yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2020/PNTte



diajukan kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu bahwa penambangan emas dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di lokasi tambang Gogoroko desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat. Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan tersebut, terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas. Ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang untuk melakukan proses penambangan di wilayah tersebut. Kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan atau termasuk Pertambangan Rakyat karena dilakukan dalam luas wilayah dan investasi terbatas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka salah satu elemen unsur yaitu, "melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain pidana denda berupa penjara. Terhadap pelaku juga dijatuhi pidana denda yang akan diganti dengan pidana kurungan apabila tidak dibayar. Oleh karena itu terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tromol : 10 buah.
- 1 (satu) Unit Mesin Diesel TF 65 Yanmar;
- 1 timbangan emas warna hitam;
- 1 kemasan kertas berisi emas mentah;
- 1 unit peluru penghancur material;
- 1 Unit Hamer pemukul material;
- 1 golong-golong penahan material;
- 1 set pembakar emas (tabung, pompa, brandel, penjepit dan kaleng pembakar);
- 1 buah kain ramasan merkuri;
- 1 buah kana pemakar emas;
- Sampel masih dalam bentuk batu;
- Sampel rampel (batuan yang sudah dirampas);

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasl 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHAP, barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa pekerja lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RISAL NGAWARO Alias ICAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa RISAL NGAWARO Alias ICAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - tromol 10 (sepuluh) buah;
 - 1 (satu) Unit Mesin Disel TF 65 Yan mar;
 - 1 timbangan emas warna hitam;
 - 1 kemasan kertas berisi emas mentah;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 unit peluru penghancur material;
 - 1 buah pemukul material;
 - 1 golong-golong penahan material;
 - 1 set pembakar emas (tabung, pompa, brandel, penjepit dan kaleng pembakar);
 - 1 buah kain ramasan merkuri;
 - 1 buah kana pemakar emas;
 - Sampel masih dalam bentuk batu;
 - Sampel rampel;Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, 17 September 2020, oleh kami Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 152/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Abd. Samad Ma'bud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H

Toni Irfan, S.H..

Sugiannur, S.H..

Panitera Pengganti,

Abd. Samad Ma'bud, S.H.